

1507879-41.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fraude processual

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... pela Rua 02 nº 145, planejando furto a caixa eletrônico e que possuíam armamento de grosso calibre. Diante da notícia, reuniram as equipes de BAEP e deslocaram-se ao local. Pelo local, onde o portão já se encontrava aberto, montaram uma equipe tática, composta por 11 (onze) policiais e iniciaram progressão. No meio do corredor, o Sd PM Dias visualizou um indivíduo e o abordou, por ali ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1507879-41.2019.8.26.0576 - 2019/002425

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fraude processual

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2302402/2019 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 5000983 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 11463/19/429 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 11474/19/429 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 2302402 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO, 11466/19/429 - DEL.INV.GER. S.JOSE RIO PRETO

Réu:

Bruno Henrique Pereira Dias e outros

Artigo da Denúncia:

art. 347, parágrafo único, c/c. art. 69 (seis vezes), ambos do Código Penal

Aos 29 de novembro de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. Gustavo Yamaguchi Miyazaki. Presentes os acusados Renan Keoma Batista de Souza, Luis Henrique Pinheiro Gonçalves, Leandro Mariano, Guilherme Guimaraes, Rafael Augusto Vieira, Marcio da Silva Tomé, Marcelo Vitor da Silva, Bruno Henrique Pereira Dias, Osvaldo Brolini Junior, Thiago Augusto Bento da Cruz e Vitor Silva Cassiolatto Souza, acompanhados de Defensor constituído Dr. Renato Ramos da Siva. Presentes ainda as testemunhas Wander Luciano Solgon, Juliano Henrique da Silveira Silva, Alexandre Ferreira, Paulo José Buchala Júnior e Alceu Lima de Oliveira Júnior. Pela acusação houve a desistência das testemunhas Juliano Henrique da

Silveira Silva e Paulo José Buchala Júnior, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas e os réus interrogados, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: “Vistos. RENAN KEOMA BATISTA DA SILVA, LUIS HENRIQUE PINHEIRO GONÇALVES, LEANDRO MARIANO, GUILHERME GUIMARAES, RAFAEL AUGUSTO VIEIRA, MARCIO DA SILVA TOME, MARCELO VITOR DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA DIAS, OSVALDO BROLINI JUNIOR, THIAGO AUGUSTO BENTO DA CRUZ e VITOR SILVA CASSIOLATTO SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no art. 347, parágrafo único, c/c. art. 69 (seis vezes), ambos do Código Penal, porque no dia 12 de outubro de 2019, por volta das 21h00min, na Rua Dois, 145 Jardim Alvorada, na cidade e Comarca de São José do Rio Preto - SP, os acusados, agindo em concurso e unidade de propósitos, inovaram artificialmente o estado de coisa, com o fim de induzir a erro juiz e perito em processo penal. Conforme o apurado, no dia dos fatos, o COPOM teria supostamente recebido uma ligação noticiando que vários indivíduos estariam reunidos em uma casa, na posse de armamento de grosso calibre e estariam planejando roubos a caixas eletrônicos. À vista da notícia, equipes policiais foram acionadas e para lá se dirigiram, onde, segundo a versão dos policiais militares, recebidos a tiros, revidaram, culminando a morte de todos os indivíduos. A ausência de testemunhas presenciais, bem como a ausência de preservação da cena do crime foi determinante para que não fosse possível afastar a tese de confronto e, pois, da reação violenta por parte dos policiais ora acusados, da qual resultou a morte de todos os indivíduos presentes, não havendo elementos probatórios suficientes para imputar a prática de crimes dolosos contra a vida. No curso da investigação para esclarecer o noticiado confronto, a autoridade policial diligenciou para identificar a origem da chamada telefônica que deu início a comunicação ao COPOM e registrada sob o n.º 45502613, a qual aportou na central de comunicações da Polícia Militar, sendo o chamado feito do telefone (17) 99266-8709. Ocorre que a chamada foi registrada às 21h27min, e nesse horário, já teria ocorrido o confronto segundo o relato de testemunhas ouvidas que confirmaram que o fato ocorreu por volta das 21h00min. Ainda que fosse correto o horário noticiado pelos policiais quando da lavratura da ocorrência - 21h22min, certo é que não haveria tempo para organizar operação mais complexa ao campo de poucos minutos, inclusive com deslocamento até o local dos fatos - região remota da cidade. Sem prejuízo das incompatibilidades de horário, a autoridade policial obteve autorização para quebra de sigilo de dados telemático e histórico de chamadas da linha e, nesse sentido, a empresa WhatsApp Inc. forneceu o “log” de acessos referente a conta vinculada ao telefone (17) 99266-8709 no período de 01/10/2019 00:00:00 até 31/10/2019 23:59:59. Com base nos registros de acesso (logs) foi possível identificar que os acessos foram originados a partir dos endereços IP’s pertencentes a operadoras diversas, como exposto no relatório de análise dos dados encaminhados. A partir dessa lista de IP’s. que foram usados para acesso ao WhatsApp, foi requisitado à respectiva operadora os dados dos mesmos, sendo obtidas as seguintes respostas: a empresa Telefônica Brasil S/A informou, que existiu conexão da linha acima citada através dos IP’s 152.243.106.220 e 2804:18:861:8ee5:2da6:c4ed:edbc:50d8, nas datas e horários informados pela WhatsApp Inc., e que essas conexões foram realizadas através da linha telefônica (11) 97489-2156 cadastrada em nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tendo a operadora em questão identificado o e-mail institucional mosorio@policiamilitar.sp.gov.br como associado à linha em questão. Essa informação prestada pela Telefônica merece um esclarecimento, no sentido de que a linha (17) 99266-8709, ora investigada, pertence à operadora Claro. Assim, evidentemente não poderia usar dados móveis da operadora Vivo para conexão à internet. A única explicação para tal fato ter ocorrido foi que o celular que estava ativado a linha (17) 99266-8709 usou dados móveis roteados do celular que estava ativado a linha (11) 97489-2156 cadastrada em nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para os acessos ao WhatsApp. 02- A empresa N4 Telecom informou que as conexões através dos IP’s 177.55.146.118 e 177.55.146.226 foram realizadas pelo cliente Leandro Mariano. 03- A empresa Oquei Soluções em TI informou que o endereço IP

189.45.167.161 é compartilhado por diversos usuários, mas conseguiu efetuar uma filtragem dos mesmos, apontando seis clientes conectados no período informado, um dos quais era atribuído para a rede usada por Gleber Adalberto Vieira. Gleber, após averiguações, descobriu-se ser pai do policial militar Rafael Augusto Vieira. A quebra de sigilo revelou que os policiais militares faltaram com a verdade quando afirmaram que receberam “denúncia anônima” a respeito de indivíduos armados na residência e, além das incompatibilidades de horários, as chamadas que serviram para justificar o ingresso no local foi efetuada pelos próprios integrantes da Polícia Militar e, com certeza, a linha era usada pelos ora acusados Leandro Mariano e Rafael Augusto Vieira que participaram da diligência. O cenário fora montado pelos policiais tanto é que a chamada que “denunciou” a presença dos indivíduos no local dos fatos foi feita em local distante daquele que ocorreu o confronto. Após o confronto, os acusados modificaram a cena do crime, removendo do local as armas que estariam em poder dos indivíduos alvejados, prejudicando o trabalho pericial, pois, assim agindo, subtraíram do conhecimento dos peritos criminais a exata posição das armas, o que seria essencial para que se pudesse identificar eventual excesso na ação policial que resultou na morte de seis indivíduos. O local do confronto não foi isolado e preservado para que fosse objeto de análise dos peritos criminais. Apensados aos autos principais, consta medida cautelar nº 1501296-06.2020.8.26.0576, referente à quebra de sigilo dos dados telemáticos e histórico de chamadas na data dos fatos. Foi ajuizada, por dependência, aos 24/09/2021, e distribuída sob o nº 17024-30.2021.8.26.0576, Exceção de Incompetência do Juízo Comum, solicitando reconhecimento da competência da Justiça Militar para processar e julgar o crime em questão. Aos 10/12/2021, nos autos n. 17024-30.2021.8.26.0576, este juízo proferiu decisão indeferindo o pedido da Defesa e rejeitando a Exceção de Incompetência. Tramitava apensado aos autos principais o Inquérito Policial Militar n. CPI5-006-12-10, sob o n. 0013789-89.2020.8.26.0576, sobre o qual foi determinado o trancamento, após julgamento do Conflito de Competência pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 1130/1137). A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 805/806. O réu Renan Keoma Batista da Silva foi citado às fls. 1017. O réu Luis Henrique Pinheiro Gonçalves foi citado às fls. 1037/1038. O réu Leandro Mariano foi citado às fls. 912/913. O réu Guilherme Guimaraes foi citado às fls. 914/915. O réu Rafael Augusto Vieira foi citado às fls. 918/919. O réu Marcio da Silva Tome foi citado às fls. 920/921. O réu Marcelo Vitor da Silva foi citado às fls. 1005/1006. O réu Bruno Henrique Pereira Dias foi citado às fls. 922/923. O réu Osvaldo Brolini Junior foi citado às fls. 916/917. O réu Thiago Augusto Bento da Cruz foi citado às fls. 1076/1079. O réu Vitor Silva Cassiolatto Souza foi citado às fls. 910/911. Os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 930/964, a qual foi apreciada às fls. 1150/1152. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 869/876, 879/909, 1046, 1052, 1055, 1092 e 1096/1097). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e os réus interrogados. Em debates orais, o Ministério Público requereu a improcedência da ação. A defesa, por seu turno, reiterou o pedido de absolvição. É o relatório. DECIDO. A ação penal não procede. A materialidade está comprovada pelo Inquérito Policial, pelos boletins de ocorrência (fls. 11/28), pelos autos de exibição/apreensão (fls. 31/37, 51/52, 99, 374/381), pelo laudo de local relacionados a homicídios simples (fls. 115/178), pelo laudo de local relacionado a resistência/intervenção policial (fls. 182/197), pelo laudo pericial de coleta de material para exame residuográfico (fls. 198/200), pelos laudos necroscópicos (fls. 201/205, 206/212, 213/219, 220/225, 226/230, 277/281), pelo laudo de exame residuográfico (fls. 257/258), pelo laudo pericial de exame de confrontos balísticos, de armas de fogo, de munições e outros, relacionados a homicídios decorrentes de intervenção policial (fls. 300/357), pelos exames toxicológicos (fls. 478 e 633), pelo auto de entrega (fls. 487/488), pelos ofícios das operadoras de telefonia celular Claro e Vivo (fls. 597/603 e 615/624), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, não é certa. Na fase policial, a testemunha comum Wander Luciano Solgon, delegado de polícia, elaborou o relatório final, no qual constou que os fatos se deram como segue: acionados por ligação anônima, equipes da Polícia

Militar se deslocaram até o local e, ao chegarem nas proximidades do local, foi realizado o cerco à referida residência. Na sequência, as equipes adentraram em um corredor que dá acesso à citada casa de fundos, verificando a presença de um casal, identificados como sendo Renan Willian Garcia e Rayanny Franciny Barbosa Conquista, em uma das residências que compunham o pequeno conjunto de casas, sendo abordados e mantidos sob custódia de um dos componentes da equipe no interior da casa (cabo Bruno Henrique Pereira Dias), enquanto o restante da equipe prosseguiu no intuito de vistoriar as outras casas que existiam no fundo daquele corredor. Em determinado momento, um indivíduo foi na direção dos policiais, efetuando vários disparos de uma pistola semiautomática, marca Taurus, calibre 380, sem número aparente, na direção das equipes, tendo, nesta oportunidade, o 1º Ten. PM Vitor Silva Cassiolatto Souza efetuado 02 (dois) disparos com o fuzil marca Imbel, calibre 5.56, que portava, bem como o soldado Renan Keoma da Cruz Souza efetuou 02 (dois) disparos com sua pistola marca Glock, calibre .40, alvejando aquele indivíduo que caiu. Após esse primeiro entrevero, as equipes continuaram a caminhar até o final do corredor, tendo um outro indivíduo, que portava um revólver marca Taurus, calibre 38, nº 1903401, atirado contra eles, sendo o cabo Leandro Mariano alvejado na altura do tórax, tendo o tiro, atingido seu colete balístico, permanecendo alojado no equipamento, provocando lesão de natureza leve no policial militar. Diante dos disparos efetuados por este indivíduo, a equipe policial-militar teria revidado, tendo o próprio cabo Mariano efetuado 02 (dois) ou 03 (três) disparos com a pistola Glock calibre .40 que portava, enquanto o soldado Rafael Augusto Vieira efetuou 01 (um) disparos com sua pistola Glock, calibre .40, atingindo o indivíduo que caiu ao solo. Em seguida, outro indivíduo, que se encontrava junto a uma churrasqueira de ferro, no quintal daquelas residências, junto ao muro, pelo lado direito de onde estavam as equipes, também armado com um revólver calibre 38, marca Rossi, cromado, com a numeração suprimida, também efetuou disparos contra as equipes, tendo o 1º sargento Márcio da Silva Tomé revidado, utilizando sua pistola Glock .40, efetuando 07 (sete) disparos, o mesmo ocorrendo com o cabo Marcelo Vitor da Silva, que efetuou 02 (dois) disparos com a pistola Glock .40 que portava, atingindo aquele rapaz, que também caiu e foi desarmado. Neste momento, outra indivíduo, que se encontrava junto à porta de uma das casas, armado com uma pistola semiautomática, marca Taurus, calibre .40, com sua numeração suprimida, efetuou outros disparos contra as equipes, tendo ocorrido novo revide por parte do 1º tenente Luis Henrique Pinheiro, que efetuou 02 (dois) disparos com o fuzil Imbel, calibre 5.56 que portava, e do soldado Guilherme Guimarães, que também disparou duas vezes com a pistola Glock, calibre .40 que portava, alvejando aquele indivíduo, derrubando-o. Mais adiante, as equipes alcançaram o portão de entrada da última residência, outros dois indivíduos teriam efetuado disparos, estando um deles armado com um fuzil, sem marca aparente, e sem numeração, modelo M-4, calibre 223, e o outro com um revólver calibre 38, cabo de madeira, cromado, numeração suprimida, marca Rossi, tendo sido novamente revidado os disparos por parte do 2º sargento Osvaldo Brolini Júnior, que efetuou 01 (um) disparo com o fuzil calibre 5.56 que portava contra o indivíduo que portava o fuzil, sendo essa pessoa também alvo de disparos por parte do cabo Thiago Augusto Bento da Cruz, que efetuou 02 (dois) disparos com a pistola Glock .40 que portava, e do cabo Marcelo Vitor da Silva, que, por sua vez atirou 02 (duas) vezes com sua pistola Glock calibre .40. Ato contínuo, o cabo Marcelo Vitor da Silva efetuou cerca de 05 (cinco) disparos contra o segundo indivíduo que atirava com o revólver calibre 38. Ambos os sujeitos foram alvejados, caindo ao solo, sendo desarmados. Todos os indivíduos alvejados pelos policiais militares entraram em óbito no local, sendo constatada tal situação pela equipe do Resgate Grau, chefiada pelo médico Alcides Pinto de Souza Júnior, CRM 96421-SP, e nenhum dos referidos indivíduos havia sido identificado até aquele momento. O cabo Leandro Mariano, alvejado durante a troca de tiros, foi socorrido pelos próprios companheiros até o Hospital de Base desta cidade, onde recebeu cuidados médicos e foi liberado, tendo sofrido uma lesão, leve, ocasionado pelo projétil do revólver calibre 38 de um dos indivíduos que foi morto, permanecendo tal projétil alojado no colete balístico que usava. Compareceram no local equipes da Polícia Civil e Científica. As armas e munições pertencentes aos policiais

militares foram apreendidas, bem como as armas apresentadas como sendo aquelas empregadas pelas vítimas, as quais estavam na posse dos policiais militares, não tendo sido mantidas junto aos corpos, fato que é comum quando se trata de ocorrência envolvendo confrontos com a Polícia Militar e que certamente prejudica a produção probatória, notadamente os exames periciais. Não obstante, exames periciais foram realizados no local dos fatos, os quais estão materializados no laudo nº 398.406/2019, e seu complemento de nº 404.275/2019, onde foram descritos a situação do imóvel e dos corpos das vítimas, tais como encontrados pelos peritos. Espalhados pelo local havia vestígios de disparos, consistentes em perfurações e estojos de munição utilizados. Em sua conclusão, o Sr. Perito informou que, de acordo com o observado, teria havido confronto entre os ocupantes do imóvel e os policiais militares, com disparos de arma de fogo de ambas as partes. Os corpos das vítimas foram encaminhados para exame necroscópico, seguindo-se suas análises detalhadas com vistas a dirimir dúvidas quanto o confronto ocorrido. Os laudos periciais foram juntados aos autos. Uma testemunha, que preferiu ter seus dados mantidos em sigilo (Testemunha Protegida 01), afirmou que, quando dos fatos, um dos indivíduos mortos, Weverton Jesus de Souza Nader, veio até São José do Rio Preto para participar de um churrasco com conhecidos de um período em que cumpriu pena. Afirmou que nunca viu Weverton portando armas. Outra testemunha, identificada como Testemunha Protegida 02, teve seu depoimento colhido. Informou ser parente de Felipe Anthony Baptista. Disse que ele, após ter cumprido medida socioeducativa, não teve mais envolvimento com crimes, entretanto era abordado constantemente por policiais militares, inclusive tendo esses policiais invadido a casa dele à noite, em uma ocasião que só estava a convivente dele, de nome "Lara". Por esse motivo, eles mudaram-se para outro local, no bairro Solo Sagrado. Quando do ocorrido, Lara ligou para a testemunha, dizendo que Felipe fazia dois dias que estava fora de casa, e que ele havia ligado para ela, falando que estava reunido com algumas outras pessoas para decidir sobre a exclusão de um deles de uma organização criminosa (PCC). Naquele sábado, por volta da meia noite, recebeu um telefonema de Lara, que lhe contou sobre a morte de Felipe. Foi até o local, e, enquanto aguardava, começou a conversar com algumas pessoas que ali estavam, tendo essas lhe falado que os policiais chegaram com as viaturas com as luzes apagadas e já entraram atirando. A Testemunha Protegida 03, em sua oitiva, relatou possuir parentesco com Weverton Jesus de Souza Nader. Descreveu uma situação inusitada, quando o policial militar (envolvido na ocorrência) Rafael Soares tentou relacionar-se amorosamente com ela. Como já possuía relacionamento com Weverton, não aceitou, mas Rafael continuou insistindo, inclusive adentrando na sua casa sem autorização, ou abordando-a na rua, ocasião em que a humilhava. A respeito de Weverton, muito embora não tivesse certeza, desconfiava que ele pertencesse ao PCC, em virtude das conversas que ele mantinha com amigos. Quando do confronto que resultou na morte dele, Weverton tinha lhe dito que viria até Rio Preto para "resolver uns negócios". No dia 12 falou com ele por volta das 20h50min, quando ele usou um telefone de outra pessoa para fazer uma chamada de vídeo. No mesmo dia, um pouco antes da meia-noite, foi informada que ele havia sido morto. Foi, então, até o bairro Alvorada, mas não pode se aproximar da casa. Ouviu uma mulher que morava no local comentar que "havia sido uma cena horrível, os policiais chegaram atirando". Após os fatos, tomou conhecimento que os mortos ali estavam reunidos para decidir a exclusão do "partido" de alguém, acreditando a testemunha que seja de Weverton, pois ele falava que "iria resolver a vida, que não iria pagar mais ninguém". A Testemunha Protegida 04 disse ser parente de Felipe Anthony Baptista e Weverton Jesus de Souza Nader. No dia do acontecido, estava chegando em casa, no bairro Solo Sagrado, por volta das 21h, quando viu cinco viaturas do BAEP da Polícia Militar passando, sentido bairro Alvorada. Mais tarde, por volta das 23h, recebeu uma ligação dizendo que Felipe e Weverton haviam sido mortos. Deslocou-se para o local, e, ali, em conversas com uma moradora de nome "Letícia", esta disse que estava em casa quando dos tiros, e que nessa ocasião não havia ninguém na frente da casa dela. Quando foi autorizada pelos policiais militares a deixar sua residência, ali havia um corpo, acreditando que tenha sido arrastado para lá. A testemunha afirmou que sabia que Felipe fazia parte do PCC e que no dia

em questão, estavam reunidos para decidir sobre a exclusão de Weverton e Fabiano. Também narrou que cerca de um mês antes do confronto, policiais militares estiveram em sua casa e se apoderaram de uma carta endereçada a Felipe, que continha um talão com folhas destacáveis, tendo um dos policiais comentado que era uma “rifa”. Aduziu que viu esses mesmos policiais no bairro Alvorada. Paloma Teixeira Lima, convivente de Fabiano Alves Alexandre, inquirida, disse desconhecer que ele fizesse parte de alguma organização criminosa, nunca tendo encontrado nada de ilícito na posse dele. Dois dias antes do ocorrido ele saiu para trabalhar, deixando o telefone em casa. Não retornou e não compareceu no serviço. No dia do ocorrido, recebeu um telefonema, dizendo que ele havia morrido no bairro Alvorada. Daniele da Silva Capelas, convivente de Silvano Francisco dos Santos Neto, informou que ele veio até São José do Rio Preto procurar emprego. Quando dos fatos, por volta das 21h, falou com ele por telefone, ocasião em que ele falou que estava em um churrasco na casa de uns amigos. Estava falando com ele quando a ligação caiu, não conseguindo mais contato. Posteriormente, foi informada da morte dele. Aduziu que ele tinha uma deficiência física na mão direita, e, sendo ele destro, apresentava dificuldades para empunhar objetos. Elisabete Rodrigues da Silva Veríssimo, mãe de Wellington Rodrigues Veríssimo, relatou que mora no bairro Alvorada, bem próximo ao imóvel onde se deram os fatos. No dia do ocorrido, por volta das 18h30min ele chegou em casa e pediu-lhe se dava para arrumar comida para alguns amigos. Preparou as refeições e ele saiu, tendo Elisabete ficado assistindo televisão. Certo momento ouviu cachorros latirem, tendo verificado que era uma viatura da Polícia Militar. Continuou a ver a televisão, quando ouviu uma sequência de estampidos, sem interrupção. Saiu para ver o que acontecia, tendo visualizado diversas viaturas da Polícia Militar, que não lhe permitiram acesso ao local. Posteriormente, reconheceu o cadáver de seu filho no IML. Inquirida, disse que Wellington não possuía armas, podendo fazer essa afirmativa porque tinha acesso aos pertences dele. Uma das armas que, segundo os policiais, foi empregada pelos indivíduos no confronto foi identificada (revólver, marca Taurus, cal. 38, nº 1903401) como tendo sido subtraída de Ricardo Biffani, morador de São Paulo/SP. Deprecou-se sua oitiva e ele relatou que sua arma havia sido furtada do interior de seu escritório na cidade de Arujá/SP no ano de 2001. Também, pela especializada, foi requisitado exame pericial de descrição e fotografia das armas e munições e objetos apreendidos, exame de recenticidade de disparos (presença de nitritos – pólvora combusta) e de eficácia nas armas, colheita de eventuais impressões digitais nas munições intactas e deflagradas encaminhadas lacradas, bem como comparação balística das armas com os projéteis apreendidos, notadamente aqueles extraídos dos corpos das vítimas. No tocante aos demais exames periciais, foi elaborado o laudo pericial nº 398.406/2019, referente ao levantamento do local dos fatos. Naquele exame o perito apontou a situação encontrada, descrevendo os vestígios existentes e fazendo o exame perinecrocópico dos cadáveres, bem como indicou que não havia isolamento suficiente, permitindo acesso de terceiros. Ademais, apontou que as armas supostamente usadas pelos indivíduos mortos haviam sido recolhidas pelos policiais militares, não havendo, portanto, como individualizar quem portava qual arma. Posteriormente, em complementação ao laudo acima, foi elaborado o laudo nº 404.275/2019, pois, em diligências pelo local do ocorrido, equipe da Especializada encontrou mais vestígios que haviam passado despercebidos quando do exame inicial, notadamente disparos contra grades de um portão e contra um muro. Também foi requisitado a colheita de material das mãos das vítimas, para realização de exame residuográfico. Foram elaborados os laudos nº 398.467/2019 e 411.625/2019, com resultado negativo para todos os indivíduos. No curso das investigações um fato chamou a atenção. Foi informado pelos policiais militares que atuaram na ocorrência que se recebeu ligação telefônica na qual o denunciante afirmava que vários indivíduos estariam reunidos naquela casa, portando armamento de grosso calibre, sendo a reunião para planejamento de roubos a caixas eletrônicos. Acionados, então, pelo Copom, as equipes se reuniram e foram até o local indicado, onde teriam sido recebidos com tiros por aqueles indivíduos, ocorrendo a reação por parte dos policiais com a morte daqueles. Como a oitiva de tal testemunha seria de grande importância para as investigações, decidiu-se averiguar as circunstâncias que esse

telefonema à Polícia Militar teria ocorrido. Em pesquisas a sistemas informatizados, verificou-se que no dia do ocorrido existe, de fato, uma ligação referente essa reunião de indivíduos no local dos fatos, registrada sob nº 45502613, a qual aportou na central de comunicações da Polícia Militar, sendo o chamado feito do telefone (17) 99266-8709. Ocorre que tal chamada foi registrada às 21h27min. Entretanto, nesse horário, já teria ocorrido o confronto, conforme relato das testemunhas ouvidas, que situam o fato por volta das 21h, ou, quando muito, estaria acontecendo a troca de tiros, de acordo horário do fato declarado pelos próprios policiais militares no boletim de ocorrência (21h22min). Frise-se que oitivas diversas apontam que o fato teria se dado por volta desse horário, assim, não há que se falar em engano quando da prestação das informações para a feitura do boletim de ocorrência. Essa discrepância chamou a atenção, pois é fisicamente impossível ter-se recebido um chamado às 21h27min e ter-se organizado uma operação de grande porte, envolvendo várias viaturas, com o deslocamento para uma região remota em questão de poucos minutos. Em razão dessa discrepância acima citada, representou-se a esse Juízo pela quebra de sigilo dos dados telemáticos e histórico de chamadas da linha (17) 99266-8709, sendo instaurada a medida cautelar nº 1501296-06.2020.8.26.0576. O pedido foi acolhido, sendo os dados encaminhados pelas empresas requisitadas, os quais foram minuciosamente analisados no relatório de investigação juntado ao presente inquérito. Inicialmente, a empresa Claro S/A informou que a linha (17) 99266-8709 foi ativada em 21/04/2018 e cancelada em 13/12/2019, e que seu titular não forneceu dados de identificação, o que, por si só causou estranheza, visto que uma linha comumente utilizada por qualquer usuário é devidamente cadastrada em nome dele. A empresa WhatsApp INC. forneceu o “log” de acessos referente à conta vinculada ao telefone (17) 99266-8709 no período de 01/10/2019 00:00:00 até 31/10/2019 23:59:59. Com base nos registros de acesso (logs) foi possível identificar que os acessos foram originados a partir dos endereços IP’s pertencentes a operadoras diversas, como exposto no relatório de análise dos dados encaminhados. A partir dessa lista de I.Ps que foram usados para acesso ao WhatsApp, foi requisitado à respectiva operadora os dados dos mesmos. Assim, a quebra de sigilo revelou que os policiais militares faltaram com a verdade quando afirmaram que receberam “denúncia anônima” a respeito dos indivíduos armados na residência. Não bastasse a questão do horário da ligação que não condizia com o horário do ocorrido, descobriu-se que o telefone do qual partiu a chamada era, na verdade, usado de forma anônima (pois não tinha dados cadastrais junto à operadora Claro), pelos próprios integrantes da Polícia Militar, havendo prova conclusiva que era usado, pelo menos, por Leandro Mariano e Rafael Augusto Vieira, os quais, não é demais lembrar, participaram da ocorrência investigada no presente inquérito. Para não deixar dúvidas quanto ao cenário montado pelos policiais, ao se verificar o local onde se originou a chamada que denunciou a presença dos indivíduos no local dos fatos, tem-se que foi feita em um local distante daquele onde ocorreu o confronto, conforme gráfico existente no relatório de investigações. Oficiou-se a Polícia Militar do Estado de São Paulo com intuito de saber-se quem fazia uso da citada linha (11) 97489-2156, que, por suas características, indicava ser uma linha corporativa. Também se solicitou os dados cadastrais do policial que possuía o e-mail mosorio@policiamilitar.sp.gov.br, que constava como vinculado a essa linha. Entretanto, não havia sido encaminhada resposta por aquela instituição. Os policiais militares, acusados, foram devidamente citados da instauração do inquérito policial nos termos do art. 14-A, § 1º, do Código de Processo Penal. Não tendo indicado defensores, em cumprimento ao § 2º do mesmo artigo, foi oficiada a Polícia Militar para que fizesse a nomeação de advogado para eles, tendo o prazo estabelecido se esgotado sem que houvesse essa nomeação. Os policiais acima nomeados foram notificados, por três vezes, a comparecerem na unidade onde ocorreu a investigação a fim de serem ouvidos a respeito dos fatos, mas não compareceram, o que, conjugado com a falta de resposta ao ofício acima mencionado, demonstra total falta de interesse por parte da Polícia Militar de interesse em colaborar com as investigações. Em virtude da recusa dos policiais militares em comparecer na Especializada, ficaram restritos, quanto às suas versões, às oitivas que os mesmos prestaram quando do inquérito policial militar, as quais foram juntadas no presente

inquérito. Nessas oitivas narraram o ocorrido como descrito

no início do presente relatório, sendo relevante apontar que todos os policiais disseram ter sido notificados via Copom da reunião dos indivíduos no local dos fatos, tendo para lá se deslocado em atendimento a esse chamado. A pedido da Polícia Militar, as armas empregadas pelos policiais, após periciadas, por não interessarem mais à investigação, foram devolvidas àquela corporação, conforme despacho e auto de entrega juntado ao inquérito. Foi pedido, também, a entrega de uma pistola usada pelos indivíduos mortos no confronto, mas tal pleito foi negado, uma vez que não se identificou de forma definitiva que a mesma pertenceria à Polícia Militar. Analisando-se as provas coletadas, duas situações se apresentam. Analisando-se inicialmente a questão das mortes das vítimas, a ausência de testemunhas que não fossem policiais militares certamente prejudicou o entendimento sobre como se deram os fatos. Assim, no que tange à prova oral, fica-se restrito aos que os policiais falaram em sede de inquérito policial militar (uma vez que, lembre-se, sequer compareceram na Delegacia quando notificados para serem ouvidos). E, se tomar por bases essas oitivas, a ação foi regular e eles agiram amparados pela excludente da legítima defesa, uma vez que teriam apenas revidado disparos efetuados pelos indivíduos que estava no local. A prova pericial não foi capaz de lançar uma luz completa no caso em tela, embora tenha apresentado alguns pontos quem merecem apreciação. Inicialmente, quanto aos exames necroscópicos, temos que os disparos que atingiram os mortos, quando puderam ter sua trajetória definida, foram de cima para baixo. Também, atingiram majoritariamente região torácica e abdômen, não havendo perfurações espalhadas. Outro ponto a ser considerado, já com referência às oitivas colhidas, foram os rumores relatados pelas testemunhas no tocante aos policiais militares terem chegado e adentrado o local já atirando, contradizendo, portanto, a alegação que somente revidaram aos disparos efetuados pelos indivíduos que ali estavam. Por fim, chama a atenção a posição dos cadáveres no local, espalhados por todo o terreno, aparentando mais que os mortos estavam tentando se evadir do local do que propriamente confrontando os policiais, pois, se assim fosse, a lógica diz que procurariam se agrupar e esconder-se atrás de barreiras físicas para protegerem-se. Dessa forma, no que tange aos homicídios decorrentes da intervenção policial, embora haja indícios que os fatos não se desenrolaram exatamente como os policiais narraram, esses indícios não foram suficientes para concluir que eles deliberadamente mataram as vítimas, ou mesmo que tenham se excedido no estrito cumprimento do dever legal ou da legítima defesa que alegaram. O segundo ponto a ser analisado foi a conduta dos policiais em realizar uma chamada falsa para o Copom informando sobre a existência do grupo de pessoas armadas no interior do imóvel, chamada essa feita após o horário do confronto constante no boletim de ocorrência elaborado pelos próprios policiais militares. Essa chamada teve o evidente objetivo de tentar justificar a ação dos citados policiais, dando-lhes uma “justa causa” para entrar na casa em que estavam os indivíduos, e, dessa forma, dando uma aparência de legalidade à ação. O artigo 347 do Código Penal define o crime de fraude processual como sendo “inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito”. Tem por objetivo esse tipo penal evitar que sejam utilizados meios para iludir o Juiz e o perito na coleta e na apreciação da prova, com vistas a uma análise das provas de forma isenta. Nesse delito a conduta consiste em o agente inovar, de forma artificiosa, na tramitação de processo judicial (civil ou criminal) ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. Inovar artificialmente significa modificar, alterar, substituir determinada situação referente ao estado de lugar, de coisa ou de pessoa. É um crime que só existe na modalidade dolosa, tendo como elemento subjetivo do tipo (fim especial de agir do sujeito) a finalidade “de induzir a erro o juiz ou o perito”. Se a inovação se destinar a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, temos uma causa de aumento de pena (as penas são dobradas), segundo o parágrafo único do artigo 347 do CP. A conduta dos policiais militares em realizar a chamada falsa noticiando possível crime em andamento certamente teve o objetivo de iludir os destinatários da ação penal, pois, como acima exposto, procuravam justificar a ação que levou à

morte das vítimas. Assim, fica claro que inovaram artificialmente no estado de local e pessoas, descrevendo um fato que não ocorria, ou seja, reunião de indivíduos armados “planejando estouro de caixas eletrônicos”, quando, nesse momento, tais indivíduos já estavam mortos. Por agirem dessa forma, incidiram no art. 347, parágrafo único, do Código Penal. Cabe expor que, muito embora tenha-se provado o telefone do qual partiu a ligação era comumente usado pelos policiais Leandro Mariano e Rafael Augusto Vieira, o fato de que tal ligação foi realizada após o confronto ocorrido, como se depreende das oitivas das testemunhas, indica que a fraude visava beneficiar todos os policiais envolvidos na alegada troca de tiros. Reforça esse conhecimento da fraude a questão de todos eles, em suas oitivas no procedimento apuratório da Polícia Militar, terem alegado que se deslocaram até o bairro Alvorada em atendimento à ligação denunciando o agrupamento de pessoas no local, ligação essa que não existia naquele momento, e que só foi feita após o acontecido. Assim, considerando-se haver prova suficiente de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de fraude processual, como acima exposto, foram os policiais Vitor Silva Cassiolatto Souza, Luis Henrique Pinheiro Gonçalves, Márcio da Silva Tomé, Osvaldo Brolini Junior, Bruno Henrique Pereira Dias, Marcelo Vitor da Silva, Leandro Mariano, Thiago Augusto Bento da Cruz, Guilherme Guimarães, Renan Keoma da Cruz Souza e Rafael Augusto Vieira indiciados indiretamente como incurso no art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fls. 717/726). Em juízo, a testemunha comum Wander Luciano Solgon, delegado de polícia, disse que investigou o confronto entre policiais e civis. Com relação ao confronto, nada desdisse os policiais que foram recebidos com balas. Não esteve no local do crime. O que sabe que o perito constatou que as armas usadas pelos policiais tinham sido recolhidas pelos policiais. Outra situação que se desenvolveu é que os policiais teriam recebido denúncia sobre o que estava acontecendo. Havia um registro com número de telefone e ficou constatado com a quebra de sigilo, o número era da operadora Claro e não tinha cadastro. Nas informações, o número era muito usado como WhatsApp. Entre a pessoa que usava o WhatsApp era Gleber, pai de Rafael Augusto. Também ligou os dados ao policial Mariano. Os dados não conseguiram individualizar mais do que isso. Não foi possível chegar à pessoa que usou o celular no dia dos fatos. Os policiais não foram ouvidos na delegacia. A quebra de sigilo foi pedida em outubro. No dia do ocorrido tinha acesso aos registros da Claro, mas da N4 não se recorda (Fls. 606/607 e 604/605). O horário da ligação anônima ficou registrado no sistema. Baseou-se na versão dos policiais. O recolhimento das armas houve. Quanto à movimentação dos cadáveres, alguma movimentação houve, até mesmo para prestar socorro. Agora não sabe se teve prejuízo para investigação. O que não foi possível apurar foi qual pessoa estava com qual arma. As armas apreendidas pelos policiais foram entregues espontaneamente pelos policiais, no mesmo dia. Não conhecia as vítimas. Sobre a linha que estava registrada em nome da PM, pediu ofício, mas não obteve resposta. O investigador Juliano fez análise dos dados da quebra de sigilo dos dados telemáticos, não esteve no local. Alexandre foi o perito que fez o laudo. Não deu para saber se era realmente Glauber quem usou o telefone. A porta lógica seria possível individualizar quem usou o celular. Tem provedores que não fornecem por exemplo WhatsApp. Não conseguiu apurar má fé por parte dos policiais porque não teve contato com eles, o objetivo ficou confuso com relação à ligação. A ligação feita por 190 não influenciaria a investigação do confronto. A denúncia 190 falava em reunião de pessoas com armas, integrantes do PCC. As testemunhas ouvidas disse que havia pessoas que seriam excluídas dos integrantes do PCC porque não conseguiram pagar. Os delegados que estiveram no local foram Dr Paulo Buchala e Dr. Alceu. A empresa OK fez filtragem de usuários, com base em quais usuários estavam conectados no WhatsApp. A porta lógica só é necessária quando houver compartilhamento. Não consegue precisar qual policial teria em tese alterado o local. Na fase policial, a testemunha comum Juliano Henrique da Silveira Silva, policial civil, elaborou um relatório de investigação, no qual constou que realizou uma minuciosa análise nas peças referente a quebra de sigilo de dados telemático do telefone (17) 99266-8709 no período de 01/10/2019 00:00:00 até 31/10/2019 23:59:59. A empresa Google Brasil Internet Ltda., informou que não realizou buscas em sua base de dados pois o IMEI do aparelho não foi informado na ordem judicial. A

empresa WhatsApp Inc. forneceu o log de acessos referente a conta vinculada ao telefone (17) 99266-8709 no período de 01/10/2019 00:00:00 até 31/10/2019 23:59:59. Através do log de acesso foi possível identificar que os acessos foram originados aos endereços IP's presentes na tabela. Foi solicitando junto aos provedores de acesso os dados cadastrais dos clientes que realizaram os referidos acessos conforme o log fornecido pela WhatsApp Inc. A empresa Telefônica Brasil S.A., informou que

as conexões através dos IP's 152.243.106.220 e 2804:18:861:8ee5:2da6:c4ed:edbc:50d8 nas datas e horários informados pela WhatsApp Inc., foram realizadas através da linha telefônica (11) 97489-2156 cadastrada em nome da Polícia Militar Do Estado de São Paulo, também identificou o e-mail mosorio@policiamilitar.sp.gov.br associado ao cadastro da linha (11) 97489-2156. A empresa N4 Telecom informou que as conexões através dos IP's 177.55.146.118 e 177.55.146.226 nas datas e horários informados pela WhatsApp Inc., foram realizadas pelo cliente Leandro Mariano, R.G. 32.720.374, C.P.F. 222.698.478-06, endereço Estrada Vicinal Alcides Augusto, Condomínio Alta Vista, quadra 6 lote 8, nesta cidade, telefone (17) 99134-5329, (17) 99132-1541, e-mail leandromariano@policiamilitar.sp.gov.br. A empresa Claro S.A., informou que os endereços IP's informados pela WhatsApp Inc., pertencem à faixa dedicada às conexões por meio do protocolo de rede CGNAT (Carrier Grade NAT), sendo necessário o fornecimento do número da porta lógica de origem utilizada para conexão. Como a WhatsApp Inc., não forneceu a porta lógica de origem não foi possível identificar o usuário responsável pelas conexões. No mesmo sentido foi a informação prestada pela empresa Tim Brasil. A empresa Oquei Soluções em TI informou que o endereço IP 189.45.167.161 informado pela WhatsApp Inc., está alocado em um CGNAT (Carrier-grade NAT), ou seja, o mesmo endereço IP é compartilhado com outros usuários. Porém, informou que 6 clientes estavam conectados em todas as datas e horários informados pela WhatsApp Inc., Dentre os 6 clientes identificados um deles Gleber Adalberto Vieira é genitor do policial militar Rafael Augusto Vieira. Quanto aos dados cadastrais da linha telefônica (17) 99266-8709 a empresa Claro S.A., informou: Pré-Pago GSM 17992668709 sem dados cadastrais Ativação: 21/04/2018 Cancelamento: 13/12/2019. Por fim, constou que a chamada originada pela linha (17) 99266-8709 para o telefone 190 no dia 12/10/2019 às 21:22:12, duração de 157 segundos, segundo o informado pela operadora foi realizada da posição geográfica apresentada pela imagem no relatório (fls. 584/586). Na fase policial, a testemunha comum Alexandre Ferreira, perito criminal, disse que quando da chegada ao local dos fatos, observou-se que as armas de fogo presumidamente utilizadas pelos indivíduos motivadores da perícia, durante a reportada troca de tiros, não se encontravam dispostas junto aos cadáveres, como seria de esperar. Portanto, qualquer arma que viesse a ser apresentada seria mera especulação sobre sua eventual presença ou efetivo uso no local onde teria ocorrido a troca de tiros supramencionada. Ressaltou que, estando ou não no local dos fatos, os exames necessários em armas de fogo são realizados na sede do Instituto de Criminalísticas e não no local da ocorrência. Assim sendo, haja vista que as informações coletadas com o Capitão PM Andrew reportavam que as armas utilizadas pelos indivíduos mortos estariam sob a guarda do efetivo militar no local, ele foi orientado a apresentá-las diretamente à Autoridade Policial no Plantão Policial da Seccional de Polícia de São José do Rio Preto/SP para as devidas providências. Em continuidade, as armas empregadas pelos policiais militares não foram apresentadas ao perito. De acordo com a análise dos vestígios, embora alguns cadáveres apresentassem impregnação de resíduos (terra e areia) em suas vestes, Alexandre não possuía condições de afirmar que tais impregnações ocorreram antes ou após seus óbitos. A testemunha não teve condições de afirmar que os cadáveres, antes da chegada da equipe pericial, apresentavam posição adversa à encontrada quando dos exames periciais, só podendo afirmar que as posições de imobilização final observadas quando dos exames foram preservadas do início até o fim da perícia, sinais estes configurados por manchas de hipóstases (Livormortis). No que foi verificado no local dos fatos, a não preservação mencionada se deveu a ausência das armas utilizadas pelos indivíduos mortos, bem como pelo trânsito de policiais presentes na área isolada, objeto de interesse

pericial. Todas as considerações julgadas relevantes pelo perito foram dispostas no Laudo Pericial 398.406/2019, ratificando que não foram detectados vestígios técnicos satisfatórios, categóricos e irrefutáveis, que permitissem precisar a dinâmica dos disparos ou disposição adversa dos cadáveres à encontrada por Alexandre quando dos exames periciais (fls. 787/788). Em juízo, a testemunha comum Alexandre Ferreira disse que é perito criminal. Chegou ao local por volta das 23h50min e permaneceu até por volta das 6h. O local estava isolado, mas as armas tinham sido retiradas. O capitão da PM disse que estava com as armas e que estaria na viatura. Pela ausência dos armamentos no local, pediu para que fossem encaminhadas para a autoridade policial. Isso foi suficiente para iniciar. Não houve ocultação da informação quanto à remoção do armamento. A perícia de balística é feita em outro local. A dinâmica dos disparos não foi realizada por conta da ausência das armas. Os projeteis e cápsulas foram encontradas, cerca de 40 estojos deflagrados. Não sabe dizer se houve manipulação nos corpos antes da chegada da testemunha. Não fez a balística. Na fase policial, a testemunha comum Paulo José Buchala Júnior, delegado de polícia, disse que no dia 12/10/2019 foi chamado por outro Delegado de Polícia, Alceu Lima de Oliveira Junior, Delegado Titular da DIG na época, para comparecer, juntamente com ele, em um local de homicídio decorrente de intervenção policial, onde, segundo Alceu, teriam ocorrido óbitos de supostos criminosos por policiais militares. Chegando ao local, uma chácara situada na Estância Alvorada, juntamente com Alceu, observou que havia diversas viaturas da Polícia Militar, notadamente BAEP, e que ao se inteirar da situação, foi noticiado por Policiais militares que teria ocorrido um confronto, pois os policiais teriam recebido denúncia anônima, via Copom, de uma reunião de criminosos e que ao se aproximarem teriam sido recebidos por disparos pelos suspeitos, ora vítimas. Questionou quantas armas os criminosos tinham, sendo que foi apresentado por um policial militar que não se recorda o nome, salvo engano cinco armas pequenas, entre revólveres e pistolas, e um fuzil cujo calibre não se recorda, que não estavam junto às vítimas e sim todas as armas estavam no interior do guarda preso de uma das viaturas do BAEP. Relatou que não soube, naquele momento, como a dinâmica dos fatos se deu, pois não chegou a ter contato com os policiais que participaram diretamente da ocorrência, e sim com os outros policiais que ali estavam. Ao adentrar no sítio dos fatos, constatou que era uma casa de fundos e que no final do corredor havia um corpo, e na varanda e próximo aos muros mais cinco corpos. Constatou que havia diversos policiais militares no local dos fatos, que participaram diretamente da ocorrência e outros que não, inclusive, policiais militares que estavam fazendo a apuração administrativa, entendendo que, como no local havia diversas pessoas, e as armas não estavam junto aos corpos, que o local não estava devidamente preservado. Esperou a chegada do perito, porém não acompanhou toda a dinâmica da perícia. Recorda-se que foi apresentado por policiais militares drogas e escritos que seriam ligados a organização criminosa denominada "PCC", que estaria no interior da casa. Não conhecia os suspeitos, ora vítimas, bem como não se recordava dos nomes dos policiais militares envolvidos. Ao sair do local dos fatos, na rua, defronte à residência havia alguns familiares das vítimas, que diziam que os parentes que foram alvejados pelos policiais militares não pertenciam a organização criminosa e estavam lá apenas para usar drogas. Questionado se se recordava desses parentes, afirmou que não foi o Delegado de Polícia responsável por essa investigação, porém essas informações foram repassadas ao Delegado de Polícia responsável pela investigação. Questionado se teve ciência de como os fatos se deram desde o ingresso dos policiais militares, afirmou que não chegou a conversar diretamente com os policiais envolvidos, não sabendo dizer como foi a dinâmica dos disparos. No entanto, conversou com os policiais que ali estavam, que não participaram diretamente da ocorrência, e que o questionou com qual das vítimas fatais estaria a arma longa (fuzil), sendo dito por aqueles policiais que era uma das pessoas que estavam próximas à casa, e não na varanda/quintal dos fatos. Também foi dito pelos policiais militares que todos os acusados estavam de posse de arma de fogo (fls. 790/791). Na fase policial, a testemunha comum Alceu Lima de Oliveira Júnior, delegado de polícia, disse que no dia 12/10/2019, tomou conhecimento de uma ocorrência de mortes decorrentes de

intervenção policial no bairro Estância Alvorada, onde supostos criminosos teriam sido mortos em confronto com policiais militares. Fez contato com o Delegado de Polícia plantonista, Dr. Wander Luciano Solgon, que já havia sido acionado pelo Plantão, bem como com o Dr. Paulo José Buchala Júnior, também Delegado de Polícia de uma das equipes da DIG. Chegando ao local, uma chácara situada na Rua Dois, nº 145, fundos, Estância Alvorada, avistou a presença de diversas viaturas da Polícia Militar, notadamente BAEP, e em primeiro contato com policiais militares, fora informado por eles que teria ocorrido um confronto quando da chegada da guarnição, os quais teriam recebido denúncia anônima via Copom, de uma reunião de criminosos e que, ao se aproximarem para proceder a averiguação de praxe nesses casos, teriam sido recebidos por disparos pelos suspeitos, que estavam nos fundos do imóvel. Um policial que não se recordava do nome, ao ser indagado sobre a quantidade de armas que os criminosos tinham, informou que havia cinco armas pequenas, entre revólveres e pistolas, e um fuzil calibre 5,56, sendo que o armamento apreendido não estava junto às vítimas, estando todas as armas no interior do guarda preso de uma das viaturas do BAEP, justificando o policial militar que as armas haviam sido mexidas, pois estavam próximas aos indivíduos, e, devido ao socorro médico, tiveram que afastá-las, pois havia equipe médica de resgate que iria dar o atendimento, sendo tal procedimento realizado para dar segurança aos agentes de saúde. O local dos fatos trata-se de uma casa de fundos ligada à rua por um corredor lateral. Ao adentrar esse local, avistou um cadáver no corredor, estando outros três cadáveres no quintal, próximo aos muros, e dois cadáveres na varanda. Havia diversos policiais militares no local dos fatos, os quais participaram diretamente da ocorrência, e outros que não, inclusive, policiais militares que estavam fazendo a apuração administrativa. Entende que pelo trânsito no local de diversas pessoas estranhas à ocorrência e pelo fato de as armas não estarem junto aos cadáveres respectivos, que o local não estava devidamente preservado. Encontrava-se ainda no local quando da chegada do perito e sua equipe, porém não acompanhou toda a dinâmica da perícia. Os policiais militares apresentaram drogas e escritos que seriam ligados a organização criminosa denominada "PCC", que estaria no interior da casa. Não conhecia os suspeitos dos meios policiais, embora alguns tivessem passagens pela polícia. Havia nas imediações do local dos fatos alguns familiares das vítimas, os quais diziam que os mortos pelos policiais militares naquela ação policial não pertenciam a organizações criminosas, e ali estavam para usar drogas. Questionado se se recordava desses parentes, afirmou que não foi o Delegado de Polícia responsável por essa investigação, porém essas informações foram repassadas ao Delegado de Polícia responsável pela investigação (fls. 792/793). Em juízo, a testemunha comum Alceu Lima de Oliveira Júnior, delegado de polícia, disse que tomou conhecimento do confronto entre policiais e integrantes do PCC. Um deles falou que as armas tinham sido retiradas porque foi chamado socorro e para defesa dos policiais. Não notou movimentação de cadáver, não havia resquício de sangue. Acompanhou o serviço da perícia. A polícia chegou ao local assim que tomou conhecimento. O pessoal do Plantão já estava no local. Dr. Amauri já estava no local. Não tocou as investigações do homicídio. Acredita que o Plantão Policial fez a apreensão das armas. Acredita que os policiais entregaram espontaneamente as armas. O que sabe foi a retirada das armas. Havia um policial baleado. Não tem conhecimento dos detalhes com relação à ligação. O local foi preservado com relação ao acesso, somente teve acesso os policiais, peritos, socorristas e polícia civil. O motivo alegado foi retirada do armamento para segurança dos socorristas. A medida foi prudente. Alias se tivesse envolvido num confronto, também retiraria a arma dos envolvidos. Na fase policial, o réu Renan Keoma da Cruz Souza disse que estava de serviço como auxiliar da viatura E-09119 e que tomaram conhecimento, via COPOM, que pelo local, Rua 02 nº 145, Estância Alvorada, indivíduos estariam reunidos com intuito de prática delituosa, e que além de integrarem uma facção criminosa, portavam armas de grosso calibre. As equipes de BAEP se reuniram e dirigiram-se ao local. Chegando ao endereço citado, o portão se encontrava aberto e, então, montaram uma célula tática a fim de realizar incursão no local e averiguar a denúncia. Iniciaram a progressão no terreno e, no meio do corredor, havia uma residência com a porta e um indivíduo, que foi abordado pelo Sd PM Dias, que com

ele permaneceu. Continuaram a progressão e foram recebidos a tiros por um indivíduo, sendo revidada injusta agressão por ele e pelo 1º Ten PM Vitor, o desarmou e permaneceram ao lado deste. Após isso não presenciou a sequência dos fatos, apenas ouvia disparos e visualizou quando o Sd PM Vieira conduziu o Cb PM Mariano para onde se encontravam as viaturas. Perguntado ao acusado com qual armamento revidou a injusta agressão, respondeu que com a pistola Glock cal. 40 de patrimônio da PMESP, nº BKTR400. Perguntado ao acusado quantos disparos efetuou, respondeu que efetuou 02 (dois) disparos. Perguntado ao acusado contra quantos indivíduos efetuou disparos, respondeu que apenas contra 01 (um), que trajava bermuda colorida e camiseta cinza. Perguntado se desejava acrescentar mais alguma informação, respondeu que desejava constar que os fatos ocorreram em uma sequência de ações quase simultânea, em um rápido lapso temporal (fls. 571/572). Em juízo, o réu Renan Keoma da Cruz Souza disse que a ocorrência foi irradiada às 21h30min pelo COPOM. O início do confronto iniciou-se por volta das 21h45min e posterior às 22h o policial baleado foi socorrido no HB. Não alterou o local dos fatos. O local foi preservado. Não teve contato com outro celular que não o seu. A ocorrência não poderia ter ocorrido às 21h. Na fase policial, o réu Luis Henrique Pinheiro Gonçalves disse que se encontrava de serviço com a viatura E-09124 como encarregado, motorista Cb PM 114167-8 Mariano e auxiliares, Sd PM 148954-2 Guimarães e Sd PM 151800-3 Vieira e foram acionados, via Copom, que no local dos fatos havia indivíduos armados reunidos, fazendo uma "reunião do PCC" para planejar um estouro a caixa eletrônicos. Se deslocaram até o local com demais viaturas do Pelotão e, ao chegar ao local, desembarcaram antes, o portão estava aberto, posicionaram as equipes no corredor que dava acesso a todas as residências ali existentes. Avançaram aproximadamente 10 metros, tendo uma das equipes abordado o morador que ali reside na segunda casa do corredor, sendo este revistado e mantido na sala da residência juntamente com um dos policiais, momento que o restante da equipe iniciou nova progressão, tendo sido surpreendido por um indivíduo armado com uma pistola .380 oxidada marca Taurus, que efetuou disparos na direção da equipe. O 1º Ten PM Vitor e Sd PM Keoma, reagiu à injusta agressão alvejando o indivíduo que caiu a solo, sendo desarmado. As equipes prosseguiram, sendo novamente agredido a tiros por um outro indivíduo que se encontrava junto à parede dos fundos do corredor, o qual efetuou vários disparos com um revólver calibre 38, oxidado, marca Taurus, nº 1903401, sendo revidado pelo Cb Mariano e Sd PM Vieira, momento que o Cb Mariano foi atingido por um disparo na altura do tórax, caindo ao solo, sendo socorrido pelo Sd Vieira que o conduziu até viatura e posterior ao Hospital de Base, onde recebeu cuidados médicos, sendo constatado ferimentos. Outro indivíduo que se encontrava junto à parede de uma das casas, à direita das equipes, armado com um revólver calibre 38, cromado com a coronha de borracha, com numeração suprimida, disparou contra os policiais, tendo o 1º Sgt PM Márcio e Cb PM Vitor revidado a injusta agressão, atingindo-o, sendo desarmado. Logo em seguida, um indivíduo saiu da casa do fundo efetuando disparos na direção da equipe, sendo repelida a injusta agressão pelo réu que portava o Fuzil calibre 556, marca Imbel, nº BRA02036, e o Sd PM Guimaraes com a pistola .40, sendo tal indivíduo atingido e desarmado pela equipe. Na residência dos fundos, durante a varredura, outra equipe se deparou com 02 (dois) indivíduos armados, sendo um da cor negra que portava um Fuzil, calibre 223, modelo AR-15, sem numeração e o outro indivíduo branco, portando um Revólver calibre 38, cromado, numeração suprimida, os quais efetuaram disparos em direção à equipe, sendo a injusta agressão repelida contra o indivíduo negro armado de fuzil pelo 2º Sgt PM Osvaldo e Cb PM Cruz, tendo o 2º Sgt PM Osvaldo com o fuzil que portava, e o Cb Cruz com a pistola .40. No mesmo momento, o indivíduo branco que portava o revólver também atirou, sendo repelida a injusta agressão pelo Cb PM Vitor, utilizando pistola .40, sendo esses dois indivíduos alvejados, caindo ao solo e desarmados. Solicitado via Copom o socorro aos indivíduos baleados, compareceu a UR-13105, encarregado Cb PM Ariovaldo e USA-13101, encarregado o Dr. Alcides Pinto de Souza Jr. CRM-96421, que atestou o óbito dos indivíduos. Perguntado ao réu quantos disparos de Fuzil efetuou, respondeu que efetuou 02 (dois) disparos. Perguntado ao réu se efetuou disparos com pistola .40, respondeu que não. Perguntado ao réu se conhecia algum indivíduo, respondeu que

não. Perguntado ao réu se algum indivíduo portava documentação, respondeu que nenhum portava documentos. Perguntado ao réu se desejava acrescentar mais alguma informação, respondeu que não tinha mais nada a declarar (fls. 551/552). Em juízo, o réu Luis Henrique Pinheiro Gonçalves disse que estava de serviço no comando do Plantão Vespertino quando próximo ao término fez contato com outra equipe. Recebeu ocorrência de reunião de integrantes do PCC. Entraram em 11 PMs no local. Houve confronto. Seis vieram a óbito. Foram retiradas as armas porque eles estavam com vida. Acionaram a autoridade competente. Ao total, havia cinco viaturas no local. Eram 20 policiais. Fizeram a incursão onze policiais. Um policial ficou baleado. O local foi preservado. As armas foram retiradas para preservar a integridade física das pessoas que estavam no local. As armas foram recolhidas e entregues do Tenente Vitor. Foi providenciado socorro para as vítimas. O local estava escuro. Sobre o número do celular, o telefone funcional fica na reserva de armas. O celular estava com a testemunha. Leandro estava presente no dia e não estava com o celular no dia. Fls. 606 o relatório a internet estava aberta e desconhece quem usou. Reuniu-se com os demais policiais por conta do encerramento do serviço. Recebeu por volta das 21h30min a radiação da ocorrência. Nenhuma viatura dispersou para a área apontada pela ERB. O delegado no local não fez interpelação, quis saber como foi o ocorrido, apenas. Não houve alteração do local. Não presenciou a entrega das armas. Na fase policial, o réu Leandro Mariano disse que compunha equipe de BAEP Comando 3, viatura E-09124, na função de motorista, quando as equipes tomaram conhecimento via rede de rádio, Copom, de que indivíduos estariam reunidos em uma chácara no bairro Estância Alvorada, mais precisamente na Rua 02 nº 145, com intuito de prática de ações delituosas, e que estariam de posse de armamento de grosso calibre. Chegando ao local foi montada uma célula de equipe tática com intuito de progredir no terreno. O portão encontrava-se aberto e ao iniciar progressão, em um corredor, no meio deste a equipe visualizou um indivíduo, que foi abordado pelo Sd PM Dias, que com ele permaneceu. Continuaram a progressão e surgiu um indivíduo que efetuou disparos contra a equipe, que revidou injusta agressão, sendo atingido pelo 1º Ten PM Vitor, caindo ao solo, permanecendo o oficial ao lado deste que, em ato contínuo, um segundo indivíduo surgiu atirando contra a equipe, que novamente revidou injusta agressão. Neste momento foi atingido no tórax, caindo ao solo, sendo socorrido pelo Sd PM Vieira e conduzido ao Hospital de Base, consciente, onde passou por exames, foi medicado e liberado. Perguntado ao réu com qual armamento revidou a injusta agressão, respondeu que com a pistola Glock cal .40, de patrimônio da PMESP, nº BKTR356. Perguntado ao réu quantos disparos efetuou, respondeu que não sabia precisar, mas foram 02 (dois) ou 03 (três) disparos. Perguntado ao réu contra quantos agressores efetuaram disparos, respondeu que apenas contra 01 (um), que trajava camiseta azul e bermuda clara, ao final do corredor, ao lado esquerdo. Perguntado se desejava acrescentar mais alguma informação, respondeu que desejava constar que os fatos ocorreram de maneira rápida, praticamente simultânea, presenciando apenas o primeiro confronto (fls. 562/563). Em juízo, o réu Leandro Mariano disse que estava trabalhando quando se reuniu com outros policiais. Foi até o local. Após o primeiro confronto, foi atingido na região do tórax. Efetuou disparo e o indivíduo caiu, assim como o depoente. Foi retirado do recinto do local e socorrido. Sinal da N4 telefone usado para delação (992668709), tomou conhecimento dessas informações após o ocorrido e não teve qualquer contato com outro aparelho. O sinal é usado pela esposa no comércio dela, não sendo próximo ao local dos fatos. Por volta das 21h45m foi alvejado. Chegou ao hospital por volta das 22h. O confronto não ocorreu às 21h. Na fase policial, o réu Guilherme Guimarães disse que se encontrava de serviço com a viatura B-09124, como auxiliar, e se deslocaram para o local após o Copom irradiar que no local dos fatos havia indivíduos armados reunidos, fazendo uma "reunião do PCC", para planejar um estouro a caixa eletrônicos, no local o portão estava aberto, foi montado um célula tática, e adentraram ao local, logo na segunda casa foi abordado o morador que ali reside, sendo este revistado e ficando com o Sd Dias, momento que o restante da equipe iniciou nova progressão, tendo sido surpreendido por um indivíduo armado com uma pistola .380 oxidada marca Taurus, que efetuou disparos na direção da equipe, sendo que o 1º Ten PM Vitor e Sd PM Keoma,

reagiu à injusta agressão alvejando o indivíduo que caiu a solo, sendo desarmado. As equipes prosseguiram, sendo novamente agredido a tiros por um outro indivíduo que se encontrava junto a parede dos fundos do corredor, o qual efetuou vários disparos com um revólver calibre 38, oxidado, marca Taurus, nº 1903401, sendo revidado pelo Cb Mariano e Sd PM Vieira, momento que o Cb Mariano foi atingido por um disparo na altura do tórax, sendo socorrido pelo Sd Vieira. Ato contínuo, o outro indivíduo que se encontrava junto a parede de uma das casas, à direita das equipes, armado com um revólver calibre 38, cromado com a coronha de bor racha, com numeração suprimida, disparou contra os policiais (neste ponto a declaração do réu foi suprimida quando da digitalização dos autos). Logo em seguida, um indivíduo vestido com uma camiseta laranja e um bermuda preta estampada saiu da casa do fundo efetuando disparos na direção da equipe, sendo repellido a injusta agressão pelo acusado, que portava a pistola 40 marca Glock nº BKTR404, efetuando 02(dois) disparos, juntamente com o 1º Ten Luiz Henrique que efetuou disparo como o Fuzil calibre 556, sendo tal indivíduo atingido e desarmado, permanecendo no local do indivíduo que alvejaram, até cessarem as demais intervenções. Perguntado ao acusado quantos disparos de Fuzil efetuou, respondeu que não efetuou disparo. Perguntado ao acusado se efetuou disparos com pistola .40, respondeu que efetuou 02(dois) disparos com a sua pistola .40. Perguntado ao acusado se conhecia algum indivíduo, respondeu que não. Perguntado ao acusado se o indivíduo alvejado pela equipe portava documentação, respondeu que não mexeu nas vestes do alvejado. Perguntado ao acusado se desejava acrescentar mais alguma informação, respondeu que não tinha mais nada a declarar (fls. 568/569). Em juízo, o réu Guilherme Guimarães disse que estava reunido quando irradiado via COPOM que indivíduos estariam reunidos para praticar crime. No local, foi montada célula tática. Houve troca de tiros, seis indivíduos morreram e um policial baleado. Não teve contato com celular funcional. Não haveria possibilidade de o evento ter ocorrido às 21h. Na fase policial, o réu Rafael Augusto Vieira disse que compunha a equipe da viatura E-09124, na função de auxiliar do BAEP Comando 3. Tomou conhecimento através do Copom, de que indivíduos integrantes da facção criminosa PCC estariam reunidos no bairro Estância Alvorada, mais precisamente pela Rua 02 nº 145, planejando furto a caixa eletrônico e que possuíam armamento de grosso calibre. Diante da notícia, reuniram as equipes de BAEP e deslocaram-se ao local. Pelo local, onde o portão já se encontrava aberto, montaram uma equipe tática, composta por 11 (onze) policiais e iniciaram progressão. No meio do corredor, o Sd PM Dias visualizou um indivíduo e o abordou, por ali permanecendo, que a equipe continuou progredindo, quando outro indivíduo atirou contra a equipe, sendo revidada injusta agressão e este atingido pelo 1º Ten PM Vitor, caiu ao solo, sendo desarmado pelo oficial, que ali permaneceu. Ato contínuo, um segundo indivíduo atirou contra a equipe sendo este atingido por ele e pelo Cb PM Mariano, que foi atingido por um disparo, retirado do local por ele, e em seguida socorrido ao Hospital de Base por ele e uma equipe que se encontrava na parte externa do local (fls. 557). Em juízo, o réu Rafael Augusto Vieira disse que estava próximo a Zona Norte quando foi irradiada a ocorrência. Entrou no local. Houve primeiro confronto. Cabo Mariano foi baleado. Ele caiu, o indivíduo caiu, retirou arma do indivíduo e auxiliou o resgate do Cabo Mariano. Seu pai chama-se Gleber. Sobre o sinal registrado em nome do pai do policial. Desconhece o fato do celular do pai estar envolvido. O local era a residência onde a testemunha morou e o sinal era do depoente. Por volta das 21h25min, o depoente estava na Zona Norte, na equipe do Tenente Luis. As 21h30min foi irradiada a ocorrência. Por volta das 21h40min Mariano foi baleado. Após 22h ele foi socorrido no HB. Na fase policial, o réu Marcio da Silva Tome disse que estava de serviço como Encarregado E-09120, tendo como motorista o Cb PM 117649-8 Vinicius, e auxiliares Cb PM 123498-6 Vitor e Sd 138953-0 Dias, e que foram informados via Copom, que pelo local, Rua 02 nº 145, Estância Alvorada, havia integrantes da facção criminosa PCC reunidos há algum tempo, que possuíam armamento de grosso calibre, que efetuariam furto a caixa eletrônico. Reuniu-se com as demais equipes do BAEP e deslocaram-se até o local a fim de averiguar referida denúncia. Pelo local, várias casas no mesmo terreno, e como a denúncia seria de que estavam na casa dos fundos, a qual estava com o portão aberto, montaram uma equipe tática com 11 (onze) policiais e iniciaram incursão no

local, sendo que no meio do corredor, o Sd PM Dias visualizou um indivíduo, na residência da frente, o abordou, e por ali permaneceu. A equipe continuou na progressão e foram recebidos por um indivíduo que atirou contra a equipe sendo atingido pelo 1º Ten PM Vitor e caindo ao solo; que o 1º Ten PM Vitor ficou juntamente a este indivíduo. Houve confronto com um segundo indivíduo, que antes de cair ao solo atingiu o Cb PM Mariano, que foi retirado do local pelo Sd PM Vieira, e socorrido ao Hospital de Base por uma equipe que se encontrava na parte externa do local. Ato contínuo, em revide à injusta agressão de outro indivíduo, o atingiu, diminuiu a silhueta e o desarmou (neste ponto a declaração do réu foi suprimida quando da digitalização dos autos), sendo revidada injusta agressão, e este atingido pelo 1º Ten PM Laís Henrique, que ali permaneceu com o Sd PM Guimarães que o restante da equipe continuou em progressão, porém fora de seu campo visual, ouvindo apenas os estampidos. Perguntado ao acusado com qual armamento revidou a injusta agressão, respondeu que com a pistola Glock cal. 40 de patrimônio da PMESP, nº BKTR446. Perguntado ao acusado quantos disparos efetuou, respondeu que efetuou disparos até que fosse cessada a agressão, ou seja, 07 (sete). Perguntado ao acusado contra quantos indivíduos efetuou disparos, respondeu que apenas contra 01 (um), que trajava camiseta azul e uma bermuda preta e laranja, que se encontrava ao final do corredor, à direita Perguntado se desejava acrescentar mais alguma informação, respondeu que desejava constar que o fato ocorreu de maneira praticamente simultânea, em um rápido lapso temporal (fls. 554/555). Em juízo, o réu Marcio da Silva Tome disse que estava reunido por volta das 21h25min. Foi definido que faria patrulhamento preventivo. Recebeu denúncia

por volta das 21h30min havia pessoal reunido no jardim Alvorada, fortemente armado. Ao chegar ao local, montou-se uma célula para entrar. Um das casas tinha pessoa, onde o policial Dias permaneceu no local. Um rapaz saiu do corredor e efetuou disparo. Policial Vitor disparou. PM Mariano também teve confronto. Houve outro disparo por terceiro indivíduo. Mariano foi baleado e socorrido. O terceiro indivíduo caiu no chão e ainda estava vivo, o depoente tirou a arma e se abrigou até que acabasse o tiroteio. As armas foram retiradas dos seis indivíduos. Vitor providenciou o socorro de Mariano. Durante o confronto não conseguiu ver mais coisa. Não teve contato com outro celular no dia que não o seu. Não houve alteração do local. Retirou a arma da pessoa para salvar a própria vida e a dos demais. Na fase policial, o réu Marcelo Vitor da Silva disse que se encontrava de serviço com a viatura E-09120 como auxiliar, acionados via Copom que no local dos fatos haviam indivíduos armados reunidos, fazendo uma "reunião do PCC", para planejar um estouro aos caixas eletrônicos. Deslocaram-se até o local com demais viaturas do Pelotão, ao chegar ao local desembarcaram antes, o portão estava aberto, posicionaram as equipes no corredor que dá acesso a todas as residências ali existentes. Uma das equipes abordou o morador que ali reside na segunda casa do corredor, sendo este revistado e mantido na sala da residência juntamente com um dos policiais, momento que o restante da equipe iniciou nova progressão, tendo sido surpreendido por um indivíduo armado com uma pistola .380 oxidada da marca Taurus, que efetuou disparos na direção da equipe, sendo que o 1º Ten PM Vitor e Sd PM Keoma, reagiu à injusta agressão alvejando o indivíduo que caiu a solo, sendo desarmado. As equipes prosseguiram, sendo novamente agredido a tiros por outro indivíduo que se encontrava junto a parede dos fundos do corredor, o qual efetuou vários disparos com um revólver calibre 38, oxidado, marca Taurus, nº 1903401, sendo revidado pelo Cb Mariano e Sd PM Vieira, momento que o Cb Mariano foi atingido por um disparo na altura do tórax, caindo ao solo, sendo socorrido pelo Sd Vieira, o outro indivíduo que encontrava-se junto a parede de uma das (neste ponto a declaração do réu foi suprimida quando da digitalização dos autos). Logo em seguida, juntamente com o 2º Sgt PM Osvaldo e Sd Cruz deslocaram-se até a residência dos fundos, onde foram recebidos a tiros por dois indivíduos, um armado de fuzil, sendo este indivíduo alvejado pelo 1º Sgt Osvaldo e Cb Cruz e o outro com camiseta preta do Corinthians e shorts preto, armado com um revólver calibre 38, marca Taurus, cromado, coroa de madeira, sendo que efetuado aproximadamente cinco tiros no indivíduo. Perguntado ao acusado quantos disparos de Fuzil efetuou, respondeu que não efetuou disparos de fuzil. Perguntado ao acusado se efetuou disparos com pistola .40, respondeu que

efetuiu aproximadamente 07(sete) disparo de pistola .40. Perguntado ao acusado se conhecia algum indivíduo, respondeu que não. Perguntado ao acusado se algum indivíduo portava documentação, respondeu que nenhum portava documentos. Perguntado ao acusado se desejava acrescentar mais alguma informação; respondeu que não tinha mais nada a declarar (fls. 559/560). Em juízo, o réu Marcelo Vitor da Silva disse que estava próximo ao Supermercado Trídico. Determinado momento recebeu informação da ocorrência de indivíduos do PCC. Chegou ao local, montaram célula tática e entrou no local. Na primeira residência, um policial abordou. Ao prosseguir, já houve o primeiro confronto e troca de tiros. Outro confronto ocorreu. O local era escuro. Policial Mariano foi baleado. Houve troca de tiros e acabou acertando um indivíduo. No fundo também ocorreram mais dois confrontos e disparos. Acabou disparando contra um indivíduo. Pegou a arma deste indivíduo, porque ainda estava com espasmos. Não tinha como deixar a arma perto do indivíduo. Não teve contato com outro celular que não o seu. Não alterou o local dos fatos. Não constam declarações do réu Bruno Henrique Pereira Dias na fase policial. Em juízo, o réu Bruno Henrique Pereira Dias disse que no dia dos fatos recebeu ocorrência via COPOM foi ao local. Formou célula tática. Viu residência, entrou, havia um indivíduo que foi abordado. Permaneceu ali até o final da ocorrência e ouviu os disparos. Não alterou o local dos fatos, tampouco presenciou outro policial fazê-lo. Na fase policial, o réu Osvaldo Brolini Junior disse que exercia a função de Encarregado E-09108, quando tomaram conhecimento via Copom, de que indivíduos estariam reunidos em uma chácara no bairro Estância Alvorada, mais precisamente pela Rua 02 nº 145, e que estes tinham o intuito de cometer ações delituosas e seriam integrantes de uma facção criminosa (PCC), além de estarem de posse de armamento de grosso calibre. Diante da notícia, deslocaram-se ao local e, por lá, montaram uma célula tática e, como o portão já se encontrava aberto, iniciaram progressão. No meio do corredor o Sd PM Dias visualizou e abordou um indivíduo, e por ali permaneceu. O restante da equipe continuou progredindo, quando surgiu um indivíduo que passou a atirar contra a equipe, sendo revidada injusta agressão pelo 1º Ten PM Vitor e Sd PM Keoma, vindo este a cair ao solo, permanecendo os citados policiais ao lado deste. Continuaram a incursão, momento em que surgiu mais um indivíduo, que também atirou contra a equipe, sendo a injusta agressão revidada pelo Cb PM Mariano e Sd PM Vieira, porém, antes de cair ao solo, o agressor acertou um disparo no Cb PM Mariano, que caiu ao solo e foi retirado do local pelo Sd Vieira, e socorrido. Em ato contínuo, ao final do corredor, à direita, depararam com mais um agressor, que também recebeu a equipe a tiros, sendo este revidado pelo 1º Sgt PM Márcio, que diminuiu a silhueta permaneceu ao lado deste quando baleado (neste ponto a declaração do réu foi suprimida quando da digitalização dos autos). Continuou na progressão juntamente, quando, aos fundos, visualizou um agressor saindo com uma arma longa, que depois veio a constatar ser um fuzil, efetuando disparos contra a equipe, sendo revidada injusta agressão por ele e pelo Sd PM Cruz, que como ainda ouvia disparos, se abrigaram e perceberam que havia um sexto indivíduo atirando contra a equipe, que foi revidado e alvejado pelo Cb PM Vitor. Perguntado ao acusado com qual armamento revidou a injusta agressão, respondeu que com um Fuzil cal .556, Imbel, modelo IA2 nº BRA09788. Perguntado ao acusado quantos disparos efetuou, respondeu que apenas 01 (um), que trajava camiseta branca com detalhes coloridos e bermuda azul. Perguntado se desejava acrescentar mais alguma informação, respondeu que desejava consignar que os fatos ocorreram em uma sequência quase que simultânea (fls. 565/566). Em juízo, o réu Osvaldo Brolini Junior disse que estava reunido próximo a Zona Norte quando recebeu ocorrência. Foi ao local. Montou célula tática. Houve troca de tiros. Seis vítimas fatais e um policial baleado. Não houve alteração do local do crime. Na fase policial, o réu Thiago Augusto Bento da Cruz disse que se encontrava de serviço com a viatura E-09108 com auxiliar, e deslocaram para o local após o Copom irradiar que no local dos fatos haviam indivíduos armados reunidos, fazendo uma "reunião do PCC", para planejar um estouro a caixa eletrônicos. Ao chegar ao local, foi montada uma célula tática e adentraram a residência, sendo sido surpreendido por um indivíduo armado com uma pistola .380 oxidada marca Taurus, que efetuou disparos na direção da equipe, sendo que o 1º Ten PM Vitor e Sd PM Keoma, reagiu à injusta agressão alvejando o indivíduo que caiu ao solo, sendo

desarmado. As equipes prosseguiram, sendo novamente agredido a tiros por um outro indivíduo que se encontrava junto a parede dos fundos do corredor, o qual efetuou vários disparos com um revólver calibre 38, oxidado, marca Taurus, nº 1903401, sendo revidado pelo Cb Mariano e Sd PM Vieira, momento que o Cb Mariano foi atingindo por um disparo na altura do tórax, sendo socorrido pelo Sd Vieira. Ato contínuo, o outro indivíduo que se encontrava junto a parede de uma das casas, à direita das equipes, armado com um revólver calibre 38, cromado com a coronha de borracha, com numeração suprimida, disparou contra os policiais, tendo o 1º Sgt PM Márcio e Cb PM Vitor, que se encontrava a frente, tendo revidado a injusta agressão, atingindo-o, sendo desarmado. Logo em seguida, o 1º Ten PM Luiz Henrique com o Sd PM Guimaraes, interveio contra (neste ponto a declaração do réu foi suprimida quando da digitalização dos autos). Perguntado ao acusado quantos disparos de Fuzil efetuou, respondeu que não efetuou disparo. Perguntado ao acusado se efetuou disparos com pistola .40, respondeu que efetuou 02 (dois) disparos com a sua pistola .40. Perguntado ao acusado se conhecia algum indivíduo, respondeu que não. Perguntado ao acusado se o indivíduo alvejado pela equipe portava documentação, respondeu que não mexeu nas vestes do alvejado. Perguntado ao acusado se desejava acrescentar mais alguma informação, respondeu que não tinha mais nada a declarar (fls. 574/575). Em juízo, o réu Thiago Augusto Bento da Cruz disse que se recorda que no dia dos fatos, estava no Pelotão noturno. Por volta das 21h25min em contato com outras equipes faria saturação na Zona Norte. Às 21h30min recebeu ocorrência. Na chegada ao local, montou célula tática. Houve confronto. Indivíduos morreram e um policial baleado. Não houve alteração do local dos fatos. Era possível organizar a célula tática em poucos minutos. Na fase policial, o réu Vitor Silva Cassiolatto Souza disse que se encontrava de serviço com a viatura E-09119 como encarregado, sendo irradiado, via Copom, que no local dos fatos havia indivíduos armados reunidos, fazendo uma "reunião do PCC", para planejar um estouro aos caixas eletrônicos.

Deslocaram-se até o local com demais viaturas do Pelotão, o portão estava aberto, posicionaram as equipes no corredor que dá acesso a todas as residências ali existentes. Avançaram pelo corredor tendo uma das equipes abordado o morador que ali reside na segunda casa do corredor, sendo este revistado e mantido na sala da residência juntamente com um dos policiais, momento que simultaneamente o restante da equipe continuou a progressão, tendo sido surpreendido por um indivíduo trajando camiseta cinza e bermuda colorida, armado com uma pistola .380 oxidada marca Taurus, que efetuou disparos na direção da equipe, sendo que o acusado efetuou 02 (dois) disparos com o Fuzil 556, marca Imbel, Modelo 1A2, nº BRA01985, e o Sd PM Keoma efetuou 02 (dois) disparos com a pistola 40, sendo que na sequência o criminoso foi desarmado e ambos permaneceram no local do indivíduo baleado fazendo a segurança do indivíduo que estava vivo e apresentava risco a equipe, não acompanhando o restante da varredura. Perguntado ao acusado quantos disparos de Fuzil efetuou, respondeu que efetuou 02 (dois) disparos. Perguntado ao acusado se efetuou disparos com pistola .40, respondeu que não. Perguntado ao acusado se conhecia algum indivíduo. Perguntado ao acusado se desejava acrescentar mais alguma informação, respondeu que não tinha mais nada a declarar (fls. 577/578). Em juízo, o réu Vitor Silva Cassiolatto Souza disse que no dia dos fatos estava comandando o pelotão noturno. Trabalhava com PM Luis Henrique até às 23h e reuniu as viaturas. Chegou a informação da ocorrência de que vários indivíduos do crime organizado estariam reunidos e armados. No confronto houve 06 vítimas letais e um policial baleado. Três viaturas envolvidas, duas cercaram atrás do local. A primeira incursão foi feita em conjunto. Foram 11 policiais. Dos colegas denunciados, cabo Dias não entrou. Ele ficou abordando uma pessoa. O capitão Luis Henrique participou da ação e do sargento Marcio. Comandou a ação junto com Luis Henrique. Foi o depoente quem apresentou a ocorrência no Plantão. Dentro das tomadas das decisões, providenciou o socorro de Mariano. No local, foi preservado. Recolheu o armamento por havia risco de vida para os policiais. O fuzil estaria com um dos criminosos do final da ocorrência. Com relação ao rastreamento da ligação desconhece. Existe um número funcional, mas não teve acesso a esse número. O número é de um celular funcional que ficava na reserva de armas, que não estava no local. O primeiro conhecimento da

ocorrência foi por volta das 21h30min. Não há provas suficientes para condenação porque não comprovado o intuito de fraudar o processo, levando o juiz ou perito a erro. O elemento normativo do tipo artificialmente não restou configurado. Os policiais militares réus atenderam ocorrência na qual houve confronto, troca de tiros. A retirada das armas da posse das vítimas foi realizada para preservar a segurança e vida dos sobreviventes, conforme ficou demonstrado pela prova oral. Além disso, a entrega das armas foi feita à autoridade logo após o ocorrido, bem como a comunicação de que as armas teriam sido retiradas para segurança das pessoas. Além disso, não se comprovou que a chamada proveio de próprios integrantes da polícia militar. Nesse contexto, a prova produzida é frágil e insuficiente. Assim, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo" a absolvição é de rigor. Neste sentido: PROVA - INSUFICIÊNCIA PARA O VEREDICTO PROBATÓRIO. Para a condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio "in dubio pro reo", contido no artigo 386, VI do Código de Processo Penal. Absolvição por inexistência de prova suficiente para a condenação. Recurso provido. (TACrimSP - Ap. n. 1.136.569-9 - SP - 6ª Cam. Rel. Juiz Penteado Navarro - J. 12.05.99 - v.u.) Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para absolver os réus RENAN KEOMA BATISTA DA SILVA, LUIS HENRIQUE PINHEIRO GONÇALVES, LEANDRO MARIANO, GUILHERME GUIMARAES, RAFAEL AUGUSTO VIEIRA, MARCIO DA SILVA TOME, MARCELO VITOR DA SILVA, BRUNO HENRIQUE PEREIRA DIAS, OSVALDO BROLINI JUNIOR, THIAGO AUGUSTO BENTO DA CRUZ e VITOR SILVA CASSIOLATTO SOUZA com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.